



CITTA' DI SQUILLACE
PROVINCIA DI CATANZARO
UFFICIO DEL SINDACO

tel. 0961-914020

pec. sindaco@comune.squillace.cz.it

Ordinanza n. 33/2022

Oggetto: revoca ordinanza interruzione traffico veicolare Strada Provinciale SP 53 Via Bellomena - cabina elettrica – diramazione S. Chiara e percorso inverso-

IL SINDACO

- Vista la grave criticità rilevata lungo la SP 53 tratto di strada Via Bellomena - cabina elettrica - diramazione S. Chiara e percorso inverso, è stata emessa, in via precauzionale, l'ordinanza sindacale n.198/2021 del 15 settembre 2021, con la quale è stato interrotto il traffico veicolare;
- Considerato che l'Ente, si è attivato immediatamente con proprio personale, a rimuovere il pericolo caratterizzato dai massi prospicienti sulla sede stradale, nell'attesa di un intervento da parte dell'Amministrazione Provinciale;
- Considerato, altresì, che, ancora oggi, il tratto di strada interessato presenta le criticità segnalate ai tecnici della Provincia intervenuti al momento dell'emissione dell'ordinanza sindacale;
- Ritenuto che, codesto Ente, ha già posto in essere gli interventi necessari per l'incolumità pubblica, ma è privo della disponibilità economica, di mezzi e personale propri che consentono la custodia e il ripristino della SP 53 Via Bellomena – cabina elettrica - diramazione S. Chiara e percorso inverso;
- Ritenuto, pertanto, che la SP 53 suddetta è di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro che deve adottare sia gli opportuni provvedimenti per la custodia della strada che eseguire gli interventi necessari per tutelare l'incolumità pubblica;
- Ritenuto che per sua natura l'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco, non può avere durata indeterminata risultando diversamente sproporzionata sotto il profilo temporale (cfr. ex multis T.A.R. Veneto, Venezia, 24 luglio 2019, n. 872) oltre che sostanziale limitando la stessa nella specie la libertà di circolazione e soggiorno su un tratto stradale di particolare importanza;
- Richiamata la nota del 31.1.2022, n.prot. 575, di questo Ente;

ORDINA

La revoca dell'ordinanza 198/2021 con la quale è stata disposta l'interruzione del traffico veicolare lungo la Strada Provinciale 53 tratto di strada Via Bellomena – cabina elettrica - diramazione S. Chiara e percorso inverso;

La presente ordinanza verrà resa nota alla popolazione attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line.

AVVERTE

L'Amministrazione Provinciale di Catanzaro di adottare gli interventi necessari per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 53 tratto di strada Via Bellomena – cabina elettrica - diramazione S. Chiara e percorso inverso, nonché gli opportuni provvedimenti per la salvaguardia dell'incolumità pubblica.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Viabilità, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, alla Prefettura di Catanzaro, alla Stazione dei Carabinieri di Squillace, al Comando Vigili del Fuoco di Catanzaro, alla Polizia Locale di Squillace, all'Ufficio Tecnico Comune di Squillace.

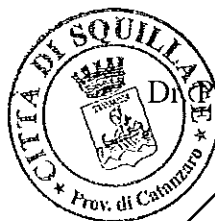
A V V E R T E

Che contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso entro 60 giorni al TAR della Calabria;
- ricorso entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 37 del C.d.S.

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 10 febbraio 2022



Il Sindaco

Di Pasquale MUCCARI